

Exp.Nº: 159120

**ACEPTA SOLICITUD Y ORDENA
PUBLICACIONES DE DON
JORGE ENRIQUE ESPINOSA
NOVOA, D.L. Nº 2.695/79.**

Región Del Maule., 01 de Octubre
de 2026

RES. EXENTA Nº: E-41380

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 3.274, de 1980, que establece la Ley Orgánica del Ministerio, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 386, de 1981; Ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, y sus modificaciones; Decreto Ley Nº 2.695, de 1979, especialmente sus artículos 10º, 11º y sus modificaciones; y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 541, de 1996 y sus modificaciones, la Ley Nº 19.880, que aprueba las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; La Resolución Nº 36, de 2024 de la Contraloría General de la República, la delegación de facultades efectuadas mediante las Resoluciones Exentas Nº 1917, Nº 107 y Nº 108, todas de 1996 del Ministerio de Bienes Nacionales; Decreto Supremo Nº 30, de 26 de marzo de 2026, de nombramiento del SEREMI.

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Informe Técnico de fecha julio de 2024, se constató que el solicitante, don JORGE ENRIQUE ESPINOSA NOVOA, ejerce posesión material respecto del inmueble Rural, ubicado en RASTROJOS MELOZAL LOTE A Y B, Comuna de San Javier, Provincia de Linares, Región del Maule.

2.- Que, según minuta de deslindes y Plano Nº 07406 - 21.217 - S.R., el inmueble individualizado tiene una superficie de 2.765,63 mt², y los siguientes deslindes particulares:

NORTE : Camino Vecinal en 26,71 metros y 19,07 metros, que lo separa de Alfredo del Carmen Espinoza Novoa;

ESTE : Luis Miranda Ramírez en 59,71 metros, separado por cerco;

SUR : Humberto Gutiérrez Cáceres en línea quebrada de dos parcialidades de 25,13 metros y 10,49 metros; y Camino Vecinal en 10,88 metros;

OESTE : Luis Espinoza Novoa en 57,48 metros, separado por cerco.

3.- Que, el inmueble se encuentra amparado por la inscripción conservatoria que rola a Fojas 2250, Nº 2485 del año 2.018 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Javier.

4.- Que, mediante declaración jurada se acredita que no existe juicio pendiente en contra del peticionario, en el cual se discuta el dominio o posesión del mismo inmueble, iniciado con antelación a la fecha de presentación de la solicitud administrativa de regularización, tratándose de propiedad con avalúo inferior al límite fijado por la ley, según Rol Matriz Nº 392-52 de la comuna de San Javier.

5.- Que, se realizó la visita a terreno que ordena la Ley, en donde fue verificado por el Servicio y consta de los antecedentes relacionados, que el solicitante ejerce, efectivamente, por más de cinco años, la posesión material sobre el mencionado inmueble, en forma exclusiva y continua, sin violencia ni clandestinidad, la que adquirió por Herencia, según se constata en documentos que se agregan al expediente ya individualizado.

6.- Que, mediante Informe Jurídico final, se estima procedente acoger la solicitud de autos y disponer las diligencias necesarias, de acuerdo con el Art. 11 y siguientes del D.L. N° 2.695, de 1979 y su Reglamento, para que en definitiva el inmueble se inscriba a nombre del solicitante en el Conservador de Bienes Raíces competente.

RESUELVO:

1.- Acéptese la solicitud a nombre de don JORGE ENRIQUE ESPINOSA NOVOA, respecto del inmueble ubicado en lugar RASTROJOS LT A Y B S/N, Comuna de San Javier, Provincia de Linares, Región del Maule.

2.- Publíquese la presente resolución en extracto por dos veces en un diario de circulación regional, los días primero y quince del mes que corresponda o en la edición inmediatamente siguiente si el diario o periódico no se publicare en los días indicados.

3.- Asimismo, fíjese carteles de la presente resolución en extracto durante 15 días en el oficio del Conservador de Bienes Raíces con jurisdicción sobre la comuna a la que pertenece el inmueble que se pretende regularizar y en la Oficina de Partes de esta Secretaría Regional Ministerial. Los carteles deberán fijarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la segunda publicación y, entre otros antecedentes, deberán hacer mención a la fecha en que se efectuó la segunda publicación y la del vencimiento del plazo para deducir oposición.

4.- Fíjese un cartel en el frontis del inmueble que se regulariza, haciendo referencia entre otros antecedentes, a la fecha de la segunda publicación y al vencimiento del plazo para deducir oposición.

5.- Notifíquese al solicitante la presente resolución por carta certificada al domicilio que registra en estos antecedentes administrativos o mediante correo electrónico si ha señalado expresamente ser notificado de esta forma.

6.- Publíquese la presente resolución en el sitio electrónico del Gobierno Transparente del Ministerio de Bienes Nacionales en la sección "actos y resoluciones", en la categoría "actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7°, de la letra g), de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, teniendo presente el deber de confidencialidad acerca de los datos personales que la presente resolución pudiera contener, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, debiendo ser estos utilizados estrictamente dentro del marco de las funciones del servicio y respetarse las demás exigencias que para su tratamiento establece el ordenamiento jurídico.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en su oportunidad.



FLAVIO ESTEBAN BAZZI PEZOA
SECRETARIO/A REGIONAL MINISTERIAL REGIÓN DEL
MAULE

DISTRIBUCIÓN:

Interesado
Expediente
Of. De Partes
FBP/MBM/KTU

Documento firmado electrónicamente. Código Validador: 62c0d367-b62a-4aa3-8573-d6b45d25e3fd